P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto als Bapak Ipin anak dari Nahan
2. Tempat lahir : TEWAH
3. Umur/Tanggal lahir : 27/27 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: B/501/X/RES.4.2./2024/Res Narkoba tertanggal 3 Oktober 2024 ;

Terdakwa Suprianto als Bapak Ipin Anak Dari Nahan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024

Terdakwa Suprianto als Bapak Ipin Anak Dari Nahan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa Suprianto als Bapak Ipin Anak Dari Nahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024

Terdakwa Suprianto als Bapak Ipin Anak Dari Nahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa Suprianto als Bapak Ipin Anak Dari Nahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kkn tertanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari NAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melanggar* **Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari Nahan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa:

5. 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,66 gram dan berat bersih 2,35 gram;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru tanpa SIMCARD dengan IMEI 1 866471059035002 dan IMEI 2 866471059035002;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan sudah sesuai ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari NAHAN**, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira 11.00 WIB, Kamis, tanggal 03 bulan Oktober tahun 2024 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 WIB,** Terdakwa menghubungi Sdr. Fredyonga (masuk dalam DPO) melalui pesan *whatsapp* dengan berkata "magah bahan ka?" dan Sdr. Fredyonga membalas "oke ding", kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Fredyonga datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.000.000 akan tetapi Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB **Sdr. Neng (masuk dalam DPO)** datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Setelah Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Neng dan Sdr. Neng telah membayarnya lalu Sdr. Neng pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB **Sdr. Novri (masuk dalam DPO)** datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Setelah Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Novri dan Sdr. Novri telah membayarnya lalu Sdr. Novri pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB **Sdr. Jeki (masuk dalam DPO)** datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Setelah Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Jeki dan Sdr. Jenki telah membayarnya lalu Sdr. Jeki pergi meninggalkan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB **Sdr. Indra (masuk dalam DPO)** datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Setelah Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Indra dan Sdr. Indra telah membayarnya lalu Sdr. Indra pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.16 WIB anggota kepolisian dari Polsek Tewah dan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Yosep dan Saksi Nusa maka didapatlah 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 buah timbangan warna silver merk camry, 1 buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip, 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 gram dari Sdr. Fredyonga sebanyak 1 paket harga Rp. 2.000.000 pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Namun padaa saat itu Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang dan setelah 1 paket narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000 yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0509 tanggal 06 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0508.K berupa 1 (satu) amplop cokelat berisi **1 bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3552 gram adalah positif metamfetamin**, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 071/11144.00/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 2,66 (dua koma enam enam) gram dan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,61 (dua koma enam satu) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram**.

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** yaitu berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu **sebelum disisihkan berat kotor 2,66 (dua koma enam enam) gram dan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,61 (dua koma enam satu) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram** yang mengandung metamfetamin **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan**.

Perbuatan Terdakwa **SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari NAHAN *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari NAHAN**, pada hari Kamis, tanggal 03 bulan Oktober tahun 2024 sekira jam 15.16 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 15.16 WIB anggota kepolisian dari Polsek Tewah dan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Yosep dan Saksi Nusa maka didapatlah 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 buah timbangan warna silver merk camry, 1 buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip, 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, maka Terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis shabu dari Sdr. Fredyonga (DPO) pada hari **Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 WIB,** dengan cara Terdakwa meminta Sdr. Fredyonga agar mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Fredyonga datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.000.000 akan tetapi Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB **Sdr. Neng (masuk dalam DPO)** datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Setelah Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Neng dan Sdr. Neng telah membayarnya kemudian Sdr. Neng pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB **Sdr. Novri (masuk dalam DPO)** datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Setelah Terdakwa memberikan 1 paket narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu tersebut kepada Sdr. Novri dan Sdr. Novri telah membayarnya kemudian Sdr. Novri pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB **Sdr. Jeki (masuk dalam DPO)** datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Setelah Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Jeki dan Sdr. Jeki telah membayarnya kemudian Sdr. Jeki pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB **Sdr. Indra (masuk dalam DPO)** datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000. Setelah Terdakwa memberikan 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Indra dan Sdr. Indra telah membayarnya kemudian Sdr. Indra pergi meninggalkan Terdakwa.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0509 tanggal 06 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0508.K berupa 1 (satu) amplop cokelat berisi **1 bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3552 gram adalah positif metamfetamin**, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 071/11144.00/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil **sebelum disisihkan berat kotor 2,66 (dua koma enam enam) gram dan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,61 (dua koma enam satu) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu **sebelum disisihkan berat kotor 2,66 (dua koma enam enam) gram dan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram**, disisihkan untuk pengujian **Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** dan disisihkan untuk **pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,61 (dua koma enam satu) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram** yang mengandung metamfetamin **dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan**.

Perbuatan Terdakwa **SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari NAHAN *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPDA ERIKO YOSENDI bin YUNAPEY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi berada di lokasi penangkapan bersama dengan Saksi Nusa dan Saksi Visal ketika Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian.
   - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa mengaku telah ditangkap dan digeledah oleh saksi dan Saksi Visal dengan disaksikan oleh Saksi Nusa, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 15.16 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku ketika penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, terdapat juga istri Terdakwa ;
   - Bahwa saksi menerangkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 buah timbangan warna silver merk camry, 1 buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip, 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
   - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkomunikasi dengan Sdr. Fredyonga terkait jual beli narkotika dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis shabu dari Sdr. Fredyongan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 WIB dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Fredyonga (masuk dalam DPO) melalui pesan *whatsapp* dengan berkata “magah bahan ka?” lalu beberapa saat kemudian Sdr. Fredyonga datang datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku telah menjual narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB kepada Sdr. Neng sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB kepada Sdr. Novri sebanyak 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB kepada Sdr. Jeki sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB kepada Sdr. Indra sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku sebelumnya pernah membeli narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 gram dari Sdr. Fredyonga sebanyak 1 paket harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Namun pada saat itu Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang dan setelah 1 paket narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin.
- Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. BRIPDA VISAL JOICE ANDERSON bin NIKSON FIRMAN ANDREANSES dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di lokasi penangkapan bersama dengan Saksi Nusa dan Saksi Erico ketika Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku telah ditangkap dan digeledah oleh saksi, Saksi Erico dengan disaksikan oleh Saksi Nusa, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 15.16 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku ketika penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, terdapat juga istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 buah timbangan warna silver merk camry, 1 buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip, 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fredyonga terkait jual beli narkotika dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku mendapat narkotika jenis shabu dari Sdr. Fredyongan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 WIB dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Sdr. Fredyonga (masuk dalam DPO) melalui pesan *whatsapp* dengan berkata “magah bahan ka?” lalu beberapa saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Sdr. Fredyonga datang datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang ;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku telah menjual narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB kepada Sdr. Neng sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB kepada Sdr. Novri sebanyak 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB kepada Sdr. Jeki sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB kepada Sdr. Indra sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengaku sebelumnya pernah membeli narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 gram dari Sdr. Fredyonga sebanyak 1 paket harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Namun pada saat itu Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang dan setelah 1 paket narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin ;
- Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. **NUSA L YOHANES als BAPAK YAYU anak dari L YOHANES** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Eriko, Saksi Visal dengan disaksikan oleh saksi, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 15.16 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hasil penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 buah timbangan warna silver merk camry, 1 buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip, 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fredyonga terkait jual beli narkotika dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku menerangkan pada hari **Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 WIB,** Terdakwa menghubungi Sdr. Fredyonga (masuk dalam DPO) melalui pesan *whatsapp* dengan berkata “magah bahan ka?” dan Sdr. Fredyonga membalas “oke ding”, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Fredyonga datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin.
- Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Eriko, Saksi Visal dengan disaksikan oleh Saksi Nusa Kamis pada tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 15.16 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka didapatlah dari Terdakwa berupa 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 buah timbangan warna silver merk camry, 1 buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip, 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fredyonga terkait jual beli narkotika dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 gram dari Sdr. Fredyonga sebanyak 1 paket harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Namun pada saat itu Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang dan setelah 1 paket narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Fredyonga (masuk dalam DPO) melalui pesan *whatsapp* dengan berkata “magah bahan ka?” dan Sdr. Fredyonga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membalas “oke ding”, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Fredyonga datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang;

- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui aktivitas jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB kepada Sdr. Neng sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB kepada Sdr. Novri sebanyak 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB kepada Sdr. Jeki sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB kepada Sdr. Indra sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,66 gram dan berat bersih 2,35 gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
3. 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry;
4. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru tanpa SIMCARD dengan IMEI 1 866471059035002 dan IMEI 2 866471059035002;

6. Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Eriko, Saksi Visal dengan disaksikan oleh Saksi Nusa Kamis pada tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 15.16 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka didapatlah dari Terdakwa berupa 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 buah timbangan warna silver merk camry, 1 buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip, 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fredyonga terkait jual beli narkotika dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1 gram dari Sdr. Fredyonga sebanyak 1 paket harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024. Namun pada saat itu Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang dan setelah 1 paket narkotika jenis shabu tersebut terjual, Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Fredyonga (masuk dalam DPO) melalui pesan *whatsapp* dengan berkata “magah bahan ka?” dan Sdr. Fredyonga membalas “oke ding”, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Fredyonga datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang;

6. Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB kepada Sdr. Neng sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB kepada Sdr. Novri sebanyak 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB kepada Sdr. Jeki sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB kepada Sdr. Indra sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika.

9. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 071/11144.00/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,66 (dua koma enam enam) gram dan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,61 (dua koma enam satu) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram ;

10. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0509 tanggal 06 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0508.K berupa 1 (satu) amplop cokelat berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3552 gram adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

11. Bahwa dalam menjadi jual beli ataupun menguasai Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari NAHAN telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor : PDM-27/KKN/Enz.2/11/2024, dan dalam persidangan Terdakwa SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari NAHAN telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi Eriko, Saksi Visal dengan disaksikan oleh Saksi Nusa Kamis pada tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 15.16 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka didapatlah barang-barang berupa 1 buah dompet warna coklat yang berisi 1 paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa, 1 buah timbangan warna silver merk camry, 1 buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip, 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 unit handphone merk OPPO A16 warna biru adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fredyonga terkait jual beli narkotika dan uang tunai sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Fredyonga (masuk dalam DPO) melalui pesan whatsapp dengan berkata "magah bahan ka?" dan Sdr. Fredyonga membalas "oke ding", kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Fredyonga datang ke rumah Terdakwa yang ada di Jalan Perintis RT.020 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengantarkan 1 paket narkotika jenis shabu dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) akan tetapi Terdakwa masih berhutang karena belum memiliki uang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB kepada Sdr. Neng sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB kepada Sdr. Novri sebanyak 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB kepada Sdr. Jeki sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.30 WIB kepada Sdr. Indra sejumlah 1 paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0509 tanggal 06 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0508.K berupa 1 (satu) amplop cokelat berisi 1 bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3552 gram adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 071/11144.00/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,66 (dua koma enam enam) gram dan berat bersih 2,35 (dua koma tiga lima) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 2,61 (dua koma enam satu) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut, kemudian Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan perbuatan berupa **Menjual narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu)**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Menjual narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu)** tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya diperantarakan melalui Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,66 gram dan berat bersih 2,35 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru tanpa SIMCARD dengan IMEI 1 866471059035002 dan IMEI 2 866471059035002;

Yang disita dari Terdakwa merupakan barang yang terlarang untuk dimiliki dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIANTO als BAPAK IPIN anak dari NAHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat kotor 2,66 gram dan berat bersih 2,35 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan warna silver merk camry;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang berisi bundelan plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna biru tanpa SIMCARD dengan IMEI 1 866471059035002 dan IMEI 2 866471059035002 ;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 23 Desenmber 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H. Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)